



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-

In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 32686** del Ruolo Generale Affari Contenziosi **dell'anno 2020**, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 18 settembre 2024, vertente

TRA

Parte_1 **in persona del legale rappresentante p.t.**,
con gli avv.ti VINCENZO PALTRINIERI e LUCA PALTRINIERI;

ATTRICE

E

Controparte_1 **in persona del legale rappresentante p.t.**, con l'avv.
FEDERICA ROITER;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Parte_1 ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma,
Controparte_1 quale responsabile dell'incendio occorso in data 10 giugno 2019 presso il locale ad uso bar e panetteria della *Controparte_2* – sito in via Ugo Ojetti 39 Roma – assicurata da parte attrice.

Ha dedotto l'attore che, accertata l'origine di tale incendio nel montavivande fornito ed installato dalla convenuta, *Controparte_1* deve essere condannata al risarcimento di quanto pagato a titolo di indennizzo agli assicurati ai sensi dell'art.1916 c.c.

Si è costituita *Controparte_1* opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.

All'udienza del giorno 23 novembre 2022, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.

Con ordinanza in data 9 marzo 2023, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo ritenendo necessario espletare CTU tecnica sulle cause e sull'origine dell'evento incendiario del 10.06.19.

Quindi, espletato l'approfondimento istruttorio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.

1. Preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è consentita la surrogazione dell'assicuratore fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato nei diritti dell'assicurato verso i terzi, i quali l'attore provi essere responsabili del danno indennizzato. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., spetta ad [...] *Parte_2*

provare l'esistenza del contratto di assicurazione e del danno indennizzato, nonché la responsabilità del terzo verso il quale si fanno valere i diritti dell'assicurato.

Nel caso di specie, parte attrice è assicuratrice della *Controparte_2* i cui locali furono danneggiati dall'incendio occorso in data 10.06.2019. Come allegato in atti, è pacifico il contratto di assicurazione tra *Parte_2* e *Controparte_2* di cui alla polizza n. 1/2590/87/164344643, a cui è seguito il pagamento dell'indennizzo per i danni da incendio, che ugualmente risulta provato e non contestato dalle parti.

2. In merito alla responsabilità contrattuale in virtù di un contratto di lavori e fornitura di beni e alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. derivata da danno ingiusto riconducibile a una condotta, dolosa o colposa, di parte convenuta, va rilevato che assume valore dirimente l'accertamento dell'origine dell'incendio di cui in esame.

Invero, sebbene le due sopracitate responsabilità abbiano oneri probatori differenti in capo all'attore, in entrambe le fattispecie codicistiche risulta necessaria la prova del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso e la condotta del convenuto – una condotta inadempiente del contratto nel primo caso, una condotta dolosa o colposa che provoca un danno ingiusto nel secondo.

Nel caso in esame, risulta controversa tra le parti l'origine del fenomeno incendiario, ovvero se lo stesso sia derivato dal montavivande fornito ed installato da parte convenuta

– come sostenuto da parte attrice – oppure da un guasto elettrico non attribuibile a

Controparte_1

Sul punto, la C.T.U. espletata ritiene altamente probabile che l'incendio non sia partito dal montavivande – come afferma la perizia svolta da parte attrice – e che il punto di innesco dell'incendio sia da collocarsi in corrispondenza del vano posizionato sotto la macchina del caffè.

Vengono condivisi e fatti propri tali risultati cui è pervenuto il C.T.U. per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti, anche in relazione alla risposta alle contestazioni del perito di parte attrice.

Inoltre, la ricostruzione della C.T.U. viene confermata dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, essendo i primi e unici a prendere contatto con l'incendio, hanno visto le fiamme divampare in prossimità della macchina del caffè.

Ne risulta che, sebbene non possa escludersi con assoluta certezza il coinvolgimento del montavivande nella causazione dell'incendio, la prova fornita dall'attore circa il nesso di causalità materiale tra danno evento e i difetti di costruzione e installazione del montavivande non raggiunge la necessaria soglia del 'più probabile che non', inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.

Pertanto, questo Giudice ritiene non assolto l'onere della prova in capo all'attrice in relazione al nesso causale, in quanto la pretesa in esame trova fondamento solo su una perizia di parte svolta peraltro in assenza di contraddittorio e non conservando né mettendo a disposizione della controparte e del C.T.U. i beni danneggiati (in particolare, il componente del montavivande su cui fonda le proprie conclusioni).

3. Conclusivamente, la domanda va rigettata perché non si ritiene provata la causalità tra l'evento dannoso e il comportamento del convenuto.

Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, attesi i margini di incertezza sulla ricostruzione dell'origine dell'incendio alla base della richiesta di risarcimento del danno.

Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*
- b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- c) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Roma addì, 28/12/2024

Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta